

Allegato D – Informativa sul trattamento dei dati personali

**PR Calabria FESR FSE + 2021/2027**

**Piano di Azione 2.4.2**

**Avviso Pubblico per la Digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile Comunali e acquisto di cartellonistica**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI  
PERSONALI**

**(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - General Data Protection Regulation - di seguito, "GDPR")**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la Regione Calabria con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, in qualità di "titolare" del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali che La riguardano al fine di assicurarne la correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

**Titolare del trattamento**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta Regionale.

**Responsabile del trattamento dati**

Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria.

**Responsabile della protezione dei dati (DPO)**

Il responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è l'Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: [angela.stellato@regione.calabria.it](mailto:angela.stellato@regione.calabria.it), pec: [datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it](mailto:datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it).

**Finalità del Trattamento**

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

1. Gestione delle procedure di selezione delle operazioni;
2. Pareri di coerenza programmatica;
3. Verifica del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato;
4. Gestione amministrativo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento;
5. Attività di monitoraggio su Sistemi informativi regionali (ad es. SIURP) e nazionali;
6. Controlli di primo livello (desk e in loco) sulla spesa da esporre nelle Domande di pagamento;
7. Trattamento delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF;
8. Elaborazione di documenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria (ad. sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario);
9. Elaborazione di report in seguito a missioni di audit da parte di organismi comunitari;
10. Elaborazioni di report in seguito a richieste di organismi di controllo nazionali;
11. Attività di Audit e Controlli di secondo livello (desk e in loco) sulla spesa certificata nelle Domande di pagamento;
12. Erogazione dei pagamenti relativi ad operazioni finanziate e relativa trasmissione degli ordinativi informatici al Tesoriere regionale e al sistema governativo SIOPE+ (trattamento dei dati che confluiscono su COEC, SISGAP PCC);
13. Certificazione alla Commissione Europea della spesa relativa alle risorse POR;
14. Invio delle domande di pagamento alla Commissione Europea.

Ove il soggetto che conferisce i dati sia un minore, un interdetto, un inabilitato tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale/tutore per il quale devono essere acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.

#### **Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali**

I dati personali dell'Interessato, ai sensi dell'art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;

- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che i suoi dati personali verranno trasmessi a soggetti terzi (assistenze tecniche; soggetti incaricati dei controlli di primo e/o secondo livello).

### **Modalità di trattamento e conservazione**

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

In particolare verranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

- ☒ Sistemi di autenticazione;
- ☒ sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro) adottati per il trattamento;
- ☒ Sicurezza anche logistica (utilizzo di archivi dotati di adeguate chiusure di sicurezza).

### **Trasferimento dei dati personali**

I suoi dati non saranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea (in caso di trasferimento indicare il Paese o l'organizzazione internazionale).

### **Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione**

La Regione Calabria non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

### **Diritti dell'interessato**

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- A. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- B. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- C. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

- D. ottenere la limitazione del trattamento;
- E. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- F. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- G. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- H. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- I. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- J. proporre reclamo a un'autorità di controllo.

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Link                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagine web del Titolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="http://www.regione.calabria.it/website/privacy/">http://www.regione.calabria.it/website/privacy/</a>                                                                                                           |
| Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) | <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=IT</a>                               |
| Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it">https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it</a> |
| Garante italiano della protezione dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home">http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home</a>                                                                                                                   |

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e risorse umane all'indirizzo postale della sede legale Viale Europa, Località Germaneto, 88100 Catanzaro o all'indirizzo PEC: [datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it](mailto:datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it).

Io sottoscritto **VINCENZO ZOFREA** in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** alla luce dell'informativa ricevuta

☒ esprimo libero, consapevole e specifico consenso al trattamento dei miei dati personali

☐ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali

☒ esprimo libero, consapevole e specifico consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi per le finalità indicate nell'informativa

☐ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi per le finalità indicate nell'informativa

***Squillace li 15/11/2024***

***Il soggetto beneficiario  
Rag. Zofrea Vincenzo  
(documento firmato digitalmente)***